

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI ESTADUAL Nº 5.346/1992

GENERALIDADES E CONCEITUAÇÃO



TITÃ



LEI 5.346/1992 - GENERALIDADES

ARTS. 1º E 2º

Fala, Titã! Esta aula foi montada para cobrir o núcleo de generalidades e conceituação da Lei nº 5.346/1992 sem transformar a leitura em decoreba cega. O foco está nos arts. 1º a 6º e nas trocas de palavras que o CEBRASPE já utilizou em prova.



DICA RÁPIDA

A banca costuma trocar uma palavra decisiva: administrativa por operacional; Exército por Polícia Civil; posto por graduação; matrícula por nomeação. Leia cada definição perguntando: quem? o quê? por qual autoridade? qual prazo?

1

FINALIDADE DO ESTATUTO

ART. 1º

O Estatuto existe para regular a situação, os deveres, os direitos e as prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. É uma fórmula curta e de alta literalidade: a banca pode retirar ou substituir um desses quatro núcleos.

2

QUEM É A PMAL E QUAL É SUA MISSÃO

ART. 2º

- Força Auxiliar e Reserva do Exército - não da Polícia Civil nem da Polícia Federal.
- Instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina.
- Subordinação administrativa e operacional ao Governador do Estado.
- Missão: polícia ostensiva e preservação da ordem pública.
- Para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército Brasileiro.

Questão 1

CEBRASPE | PM-AL | Aspirante | 2021 | Q1814849

A Polícia Militar do Estado de Alagoas subordina-se operacionalmente, mas não administrativamente, ao Governador do Estado.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



NATUREZA DA PMAL E CARREIRA

ARTS. 2º A 5º

Questão 2

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Aspirante | 2012 | Q287747

A PMAL:

- ☐ A consiste em uma instituição nacional permanente, organizada com base nos princípios da hierarquia e da disciplina.
- ☐ B exerce com exclusividade as atividades de defesa civil.
- ☐ C subordina-se administrativa e operacionalmente ao governador do estado de Alagoas.
- ☐ D é força auxiliar e reserva da Polícia Civil do Estado de Alagoas e da Polícia Federal.
- ☐ E é responsável por realizar as atividades de polícia ostensiva e de apuração das infrações penais contra a ordem social em sua jurisdição.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

3 QUEM SÃO OS POLICIAIS MILITARES

ART. 3º

Os integrantes da PMAL, homens ou mulheres, constituem categoria especial de servidores públicos e são denominados policiais militares. O Estatuto também diferencia, no ponto que interessa a esta aula, os policiais militares de carreira e os temporários.

De carreira	Oriundos do meio civil que concluem curso de formação policial militar ou adaptação de oficiais e permanecem no serviço policial militar.
Temporários	Oriundos do meio civil, matriculados após concurso público para frequentar curso de formação ou adaptação de oficiais.

4 SERVIÇO E CARREIRA POLICIAL MILITAR

ARTS. 4º E 5º

O serviço policial militar abrange as atividades inerentes à PMAL e à sua condição de força auxiliar e reserva do Exército, incluindo encargos ligados à preservação da ordem pública e ao policiamento ostensivo. A carreira é atividade continuada, voltada às finalidades da Corporação, e é privativa do pessoal da ativa.



PEGADINHA

A carreira de oficial é privativa de brasileiro nato (art. 5º, § 2º). Não transforme isso em regra geral para todo ingresso: essa generalização já gera alternativas erradas.



APLICAÇÃO E PRIMEIROS CONCEITOS

ART. 5º + ART. 6º, I A III

Questão 3

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Soldado | 2012 | Q287428

Pedro é brasileiro nato, João é brasileiro naturalizado e Ana é estrangeira. Considerando o Estatuto, assinale a opção correta:

- A** João e Ana podem ser aspirantes a oficial.
- B** Pedro, João e Ana podem ser soldados.
- C** Pedro e João podem ser sargentos.
- D** Pedro, João e Ana podem ser tenentes.
- E** Pedro e Ana podem ser cabos.

Questão real com enunciado enxugado apenas para diagramação; conteúdo da cobrança preservado.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



COMO CAI

O ponto da questão é simples: brasileiro nato é exigência da carreira de oficial. Não transforme a regra em impedimento geral ao brasileiro naturalizado para graduações de praça.

5 ART. 6º: O DICIONÁRIO DO ESTATUTO

INCISOS I A III

O art. 6º concentra as definições que mais permitem troca de termos. Comece pelo trio que explica o que a PM faz e o que significa estar em serviço.

Polícia ostensiva	Ramo da Polícia Administrativa que pratica atos de prevenção e repressão destinados à preservação da ordem pública.
Ordem pública	Situação de convivência pacífica e harmoniosa da população, fundada nos princípios éticos vigentes na sociedade.
Serviço ativo	Serviço desempenhado pelo policial militar nos órgãos, cargos e funções previstos na legislação pertinente.



CONCEITUAÇÃO - HIERARQUIA E AUTORIDADE

ART. 6º, IV A VI

Posto	Grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do Chefe do Poder Executivo.
Graduação	Grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do Comandante-Geral.
Precedência	Condição hierárquica entre os quadros e dentro deles, assegurada pela antiguidade do posto ou graduação.



ATALHO

Memória rápida: POSTO = OFICIAL = CHEFE DO EXECUTIVO. GRADUAÇÃO = PRAÇA = COMANDANTE-GERAL. Precedência olha a antiguidade.

Questão 4

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Soldado | 2012 | Q287429

Consoante o Estatuto, assinale a opção correta:

- A** Hierarquia é a rigorosa observância e o acatamento integral das normas da organização policial militar.
- B** Compete à polícia ostensiva, ramo da polícia administrativa, praticar atos de prevenção e repressão destinados à preservação da ordem pública.
- C** Graduação é grau privativo das praças, conferido pelo Chefe do Poder Executivo.
- D** Posto é grau privativo do oficial, conferido pelo Comandante-Geral.
- E** Posto e graduação são conferidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Questão real; redação mantida no núcleo decisório e condensada nas alternativas para leitura rápida.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



PARES QUE O CEBRASPE TROCA

ART. 6º, IX A XIV

5 CARGO X FUNÇÃO

INCISOS IX E X

Cargo	Encargo administrativo previsto na legislação da Corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio.
Função	Exercício do cargo: conjunto de direitos, obrigações e atribuições do policial militar em sua atividade profissional específica.

6 HIERARQUIA X DISCIPLINA

INCISOS XI E XII

Hierarquia	Ordenação da autoridade nos diferentes níveis da estrutura policial militar.
Disciplina	Rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e dispositivos que fundamentam a OPM.

7 MATRÍCULA X NOMEAÇÃO

INCISOS XIII E XIV

Matrícula	Ato administrativo do Comandante que atribui ao policial militar designado o direito de frequentar curso ou estágio.
Nomeação	Modalidade de movimentação em que é especificado o cargo a ser ocupado pelo policial militar.



PEGADINHA

Não faça a troca clássica: hierarquia é ordenação de autoridade; disciplina é observância das normas. Do mesmo modo, cargo é o encargo; função é o exercício do cargo.

Questão 5

CEBRASPE | PM-AL | Soldado Combatente | 2021 | Q1815069

Os conceitos de posto, graduação e precedência são aplicados indiscriminadamente aos oficiais e às praças.



Certo



Errado

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



CONCEITOS DE FORMAÇÃO E SITUAÇÃO

ART. 6º, VIII E XIX A XXV

8 TEMPORÁRIO, SERVIÇO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO

PM temporário	Condição de serviço ativo transitório do policial oriundo do meio civil para frequentar formação ou adaptação de oficiais.
Serviço temporário	Período de tempo vivenciado no serviço ativo pelo policial oriundo do meio civil matriculado em formação ou adaptação.
Comissionado	Grau hierárquico temporário atribuído pelo Comandante-Geral ao policial oriundo do meio civil matriculado nesses cursos.
Efetivação	Ato de tornar o policial militar efetivo em seu quadro.
Interinidade	Exercício de cargo cujo provimento exige grau hierárquico superior ao do policial que o exerce.

9 LEGISLAÇÃO BÁSICA, PECULIAR E ESPECÍFICA

Básica	Legislação federal ou estadual que serve de base para elaborar a legislação peculiar.
Peculiar	Legislação própria da Corporação, inerente às atividades ou à administração da PM.
Específica	Legislação que trata de um único assunto.



ATENÇÃO

O inciso VII do art. 6º está revogado pela Lei nº 6.150/2000. Não estude como conceito vigente a antiga definição de “agregado” que aparece na redação original.

Questão 6

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Aspirante | 2012 | Q287749

Com relação aos conceitos do EPMAL, assinale a opção correta:

- ☐ **A** O período no serviço ativo vivido pelo PM oriundo do meio civil e matriculado em curso de formação é serviço temporário.
- ☐ **B** Efetivação é a condição hierárquica assegurada pela antiguidade do posto ou graduação.
- ☐ **C** Precedência é a situação em que o PM deixa de ocupar vaga na escala hierárquica.
- ☐ **D** Exercer cargo de grau superior ao próprio caracteriza cargo comissionado.
- ☐ **E** Matrícula é a movimentação que especifica o cargo a ser ocupado.

Questão real com alternativas condensadas; conceitos cobrados e resposta preservados.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA



SITUAÇÕES E EXPRESSÕES EQUIVALENTES

ART. 50, XV A XVIII + PARÁGRAFO ÚNICO

10 AUSENTE, DESERÇÃO E DESAPARECIMENTO

Extraviado / desaparecido	Desaparecimento do policial militar quando não houver indícios de deserção.
Deserção	Deixa de comparecer, sem licença, à unidade onde serve por mais de 8 dias consecutivos.
Ausente	Deixa de comparecer ou se afasta da organização por mais de 24 horas consecutivas.
OPM	Denominação genérica dos órgãos de direção, apoio e execução ou de outra unidade administrativa da Corporação.



FOCO DA AULA

Nesta aula, memorize apenas o conceito e o prazo. As consequências jurídicas de ausente, desertor, desaparecido e extraviado serão aprofundadas na aula específica da sequência.

11 EXPRESSÕES QUE SIGNIFICAM SERVIÇO ATIVO

PARÁGRAFO ÚNICO

Para o Estatuto, são equivalentes: serviço ativo, em atividade, na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço e em atividade policial militar. Se a banca tentar criar diferença conceitual entre essas expressões, desconfie.

Questão 7

CESPE/CEBRASPE | PM-AL | Aspirante | 2012 | Q287746

O não comparecimento do policial militar, por mais de vinte e quatro horas consecutivas, à organização à qual esteja vinculado configura situação de:

- A** deserção.
- B** abandono.
- C** desaparecimento.
- D** ausência.
- E** renúncia.

GABARITO E COMENTÁRIO NO FINAL DA AULA

12 CHECKLIST DE PROVA - 60 SEGUNDOS

PADRÃO CEBRASPE

- PMAL: auxiliar/reserva do Exército; permanente; Governador = subordinação administrativa + operacional.
- Missão: polícia ostensiva + preservação da ordem pública.
- Posto: oficial / Chefe do Executivo. Graduação: praça / Comandante-Geral.
- 24 h: ausente. Mais de 8 dias sem licença: deserção.
- Serviço temporário: período. Comissionado: grau temporário. Interinidade: cargo de grau superior.
- Oficial: carreira privativa de brasileiro nato.



GABARITO COMENTADO

FIXAÇÃO DA AULA 01

Comentários curtos, voltados ao elemento decisório que o CEBRASPE costuma trocar.

1 Subordinação da PMAL

GABARITO: ERRADO

O art. 2º estabelece subordinação administrativa e operacional ao Governador. A questão retira justamente a parcela “administrativa”. Base: art. 2º.

2 Natureza e subordinação

GABARITO: C

A alternativa C repete a regra do art. 2º. A PMAL não é instituição nacional, não é reserva da Polícia Civil/PF e sua missão legal é polícia ostensiva + preservação da ordem pública.

3 Brasileiro nato x naturalizado

GABARITO: C

Pedro e João podem ocupar graduação de praça, como sargento, pois a restrição de brasileiro nato recai sobre a carreira de oficial. Ana é estrangeira. Base: art. 5º, § 2º.

4 Polícia ostensiva

GABARITO: B

A alternativa B reproduz o conceito legal: ramo da Polícia Administrativa com atos preventivos e repressivos voltados à preservação da ordem pública. As demais trocam hierarquia/disciplina ou as autoridades de posto/graduação. Base: art. 6º, I, IV e V.

5 Posto, graduação e precedência

GABARITO: ERRADO

Não são conceitos indiscriminados. Posto é privativo do oficial; graduação, das praças. A precedência pode relacionar quadros e postos/graduações pela antiguidade. Base: art. 6º, IV a VI.

6 Serviço temporário

GABARITO: A

A banca misturou definições do art. 6º. Serviço temporário é o período vivido no serviço ativo por quem veio do meio civil e está matriculado em formação/adaptação. Base: art. 6º, XX.

7 Ausência

GABARITO: D

Mais de 24 horas consecutivas sem comparecer ou afastado da organização = ausente. Deserção exige ausência sem licença por mais de oito dias consecutivos. Base: art. 6º, XVI e XVII.

BASE DE PRODUÇÃO DA AULA

Lei Estadual nº 5.346/1992 - texto consolidado da Assembleia Legislativa de Alagoas (arts. 1º a 6º); questões reais CESPE/CEBRASPE da PM-AL de 2012 e 2021; cruzamento dos conceitos com o padrão de cobrança observado nas questões.